

2° JUZGADO DE PAZ LETRADO CIVIL - SEDE JUZGADOS CIVILES

EXPEDIENTE : 02146-2023-0-1706-JP-CI-02
MATERIA : MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO
JUEZ : YAIPEN TULLUME MARIA ISABEL
ESPECIALISTA : BECERRA GUERRERO GENARA TERESA
DEMANDADO : SILVA MEJIA, EVESMIT
DEMANDANTE : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE
TRUJILLO SA CAJA TRUJILLO

Resolución Numero: TRECE

Chiclayo, quince de abril

Del año dos mil veintiséis.-

AUTOS Y VISTOS, con el escrito que antecede presentado por la entidad ejecutante, y; **CONSIDERANDO: PRIMERO.-** La entidad ejecutante mediante el escrito que se da cuenta, solicita se apruebe el Informe Pericial(tasación) presentado por los peritos designados para el presente caso y que obra en autos; como acto seguido, solicita se convoque a remate electrónico; **SEGUNDO.-** Conforme es de verse de autos, las partes en contienda se encuentran válidamente notificados con la resolución número doce de fecha 26.01.2026, que contiene el Informe Pericial de autos, como es de verse de la Constancia de notificación que obran en autos, sin que hasta la fecha las partes hayan formulado observación alguna contra dicho Informe Pericial, situación de hecho que demuestra la conformidad por parte de aquéllas con el mismo; siendo esto así, lo solicitado por la parte ejecutante resulta amparable; **TERCERO.-** Que, el artículo 731° del Código Procesal Civil a la letra dice: ***“Aprobada la tasación o siendo innecesaria ésta, el Juez convocará a remate, el remate es realizado por martillero público hábil ...”***; siendo esto así, el otro extremo de lo solicitado por la parte recurrente también resulta amparable.

Por las consideraciones antes expuestas y en aplicación a lo normado por el artículo antes invocado, **SE RESUELVE:**

- 1. APROBAR EL INFORME TECNICO DE TASACION COMERCIAL** del bien inmueble embargado en autos, **en la suma de CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO NUEVE Y 15/100 SOLES (S/. 46, 109.15)**, el mismo que

se encuentra ubicado en Mz. G lote 16 Residencial California, distrito de Pacanga, provincial de Chepen, departamento de La Libertad

2. **ORDENAR EL REMATE ELECTRÓNICO** en **PRIMERA CONVOCATORIA** del inmueble ubicado en: Mz. G lote 16 Residencial California, distrito de Pacanga, provincial de Chepen, departamento de La Libertad, inscrito en la Partida Registral N° 11017404 del registro de Propiedad Inmueble de la oficina Registral de Chepen, zona Registral N°V sede Trujillo.
3. **VALOR DE TASACION:** Tasación Comercial que obran en los actuados a fojas 85 a 91, que asciende a **TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 24/100 dólares** y la suma de **CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO NUEVE CON 15/100 soles**.
4. **OBLAJE y PARTICIPACION:** Para ser postor se deberá cumplir con lo siguiente: **a)** Depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante Depósito Judicial Electrónico en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17º del Reglamento de la Ley 30229, dicho Depósito Judicial Electrónico deberá ser registrado por el postor en el aplicativo informático del REM@JU; y, **b)** Efectuar el pago del arancel judicial por derecho a participar en el remate, indicando el número del juzgado y número del expediente, dicho arancel deberá también ser registrado por el postor en el aplicativo informático del REM@JU.
5. **PUBLICACION:** Procédase a la **PUBLICACION** de los avisos del remate **EN EL PORTAL WEB** del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el término de ley, conforme lo regula el artículo 15 del reglamento de la Ley 30229.
6. **FIJESE** los Avisos de Remate que genere el aplicativo informático del REM@JU en la vitrina del local del Juzgado por parte del **Especialista Legal de Actos Externos** y en el inmueble a rematar por el personal a cargo en forma oportuna, bajo responsabilidad. El cronograma correspondiente a cada remate se genera automáticamente por el aplicativo informático REM@JU al que podrán acceder las partes en el portal institucional del Poder Judicial www.pj.gob.pe, enlace virtual de REM@JU, para su visualización.

7. **CUMPLA LA PARTE DEMANDANTE** con solicitar el registro del remate electrónico en el sistema informático una vez vencido el plazo para formular oposición o una vez desestimada la misma en caso se hubiere formulado.
8. **NOTIFIQUESE** a las partes procesales, así como a los ocupantes del bien inmueble.-